

1500202-18.2022.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261311/2022 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 27632591 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2261311 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ROBERTO DA COSTA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos-SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500202-18.2022.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500202-18.2022.8.26.0555

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261311/2022 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 27632591 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2261311 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ROBERTO DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Vistos.

LEONARDO VINÍCIUS BEZERRA CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 em concurso material com o artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e LUCAS ROBERTO DA COSTA, também qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 00:15horas, na Rua Nações Unidas, defronte ao número 718, Jardim Cruzeiro do Sul, neste Município, os denunciados, agindo em

concurso com mais duas pessoas não identificadas, todos sob um só propósito e desígnio, e com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si, mediante graves ameaças, o veículo marca Chevrolet, modelo S10 LT FD2A, placas ELU-0060, avaliado em R\$ 151.128,00 (fls. 149), de propriedade de Erick Danniel Silva e Silva. Consta, ainda, que no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 10:30 horas, na Rua Pernambuco, nº 06, Jardim Gonzaga, neste município, o denunciado LEONARDO tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, duas embalagens contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, perfazendo 948 g (novecentos e quarenta e oito gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram presos em flagrante sendo a prisão convertida em prisão preventiva (fls. 107/110).

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fl. 163).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação, pedindo a revogação da prisão preventiva (fls. 196/201), que foi indeferida (fl. 208).

Sem motivos para a absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas a vítima e seis testemunhas, bem como interrogados os réus.

Nos debates orais, o Dr. Promotor requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

No que toca ao delito de roubo, a materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 15/19 e 20/24, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 29/33, pelos laudos periciais de fls. 174/175, 176/182 e 194/195, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa, conquanto não admitida pelos denunciados.

Interrogados em audiência, os réus negaram a prática da infração penal que lhes é atribuída, afirmando que não têm relação com a prática do roubo.

Essa versão, contudo, foi desautorizada pelos elementos amealhados em contraditório.

A vítima Erick Danniel Silva e Silva declarou que estava no estabelecimento de um amigo quando, por volta de 23h30/00h decidiu ir embora do local. Ao tentar ingressar em seu veículo, foi abordado por cinco indivíduos que exigiram a chave do carro. Disse que tentou simular que a chave não estava com ele e que precisava retornar ao bar para buscá-la, quando foi acompanhado pelos réus. Individualizou a conduta de ambos, dizendo que Lucas, o mais alto, apontava a arma em direção a sua cabeça, tendo puxado o gatilho por duas vezes, sem que a arma tivesse disparado. Leonardo, por sua vez, ficou ao lado de Lucas. Disse que os outros três indivíduos permaneceram encostados no muro. Quando perceberam que a caminhonete estava aberta, ingressaram no veículo, sendo acompanhados dos dois réus. Descreveu as características físicas e as tatuagens de ambos e procedeu, seguramente, ao reconhecimento deles. Disse que reconheceu na delegacia a arma de fogo utilizada na empreitada. Mencionou que, no interior da caminhonete, havia perfumes, roupas e documentos, os quais não foram recuperados.

Os policiais militares Wanderson Aparecido Antônio e José Donizetti Almeida Júnior prestaram declarações uniformes sobre os fatos. Descreveram as circunstâncias em que houve a localização da caminhonete roubada e os três indivíduos, Leonardo, Lucas e Renan (adolescente). Mencionaram que na residência de Renan foi encontrada a arma de fogo utilizada no delito e na casa de Leonardo houve a apreensão de droga, balança e uma munição. Wanderson mencionou que a droga foi localizada em um móvel situado no quarto do réu; José Donizetti, por sua vez, disse que estava no móvel existente na sala.

Yasmin Karollany Dias Miguel, namorada de Lucas, disse que na noite anterior à data dos fatos esteve com o réu no bar de seu sogro. Declarou que permaneceram desde às 17h e dormiram no local. No dia seguinte, Lucas saiu por volta de 10h e, posteriormente, teve conhecimento de sua prisão.

Sueli Aparecida Magalhães era namorada do pai de Lucas na época dos fatos. Disse

que no dia 23/09/22 ocorria um churrasco na frente do bar dele e todos estavam reunidos, inclusive Lucas e sua namorada. Chegou por volta de 21h/21h30. Mencionou que Lucas permaneceu no local durante todo o tempo. Leonardo Vinícius Rabello disse que é amigo do Lucas e que na data dos fatos esteve com ele em um bar entre 22h e 1h da manhã.

Denis, pai de Lucas, foi ouvido como informante. Declarou que na data dos fatos houve um churrasco em seu bar entre 20h e 2h e seu filho permaneceu e dormiu no local. Na data seguinte, por volta de 8h/9h Lucas saiu do bar.

Verifica-se que a prova oral produzida não deixa dúvidas quanto à adequação da narrativa constante da denúncia.

Em que pese a negativa de autoria, a participação de ambos na empreitada criminosa restou incontestada.

Em juízo, a vítima não só reconheceu os réus como autores do delito, como individualizou a conduta de cada um, descrevendo pormenorizadamente suas ações. Segundo Erick, Lucas, o mais alto, permaneceu com a arma apontada contra sua cabeça, apertando o gatilho em duas ocasiões, enquanto Leonardo o acompanhava. Vale ressaltar, ainda, que por ocasião do reconhecimento pessoal empreendido na Delegacia de Polícia, havia um terceiro indivíduo, o qual não foi identificado pelo ofendido, revelando a idoneidade do reconhecimento e que Erick não estava disposto a apontar indivíduos que soubesse inocentes.

Nesse ponto, a vítima esclareceu em juízo que apenas Lucas e Leonardo o acompanharam ao bar para buscar a chave do veículo, enquanto outros três indivíduos permaneceram ao lado da caminhonete. Dessa forma, foi-lhe possível observar e atentar-se às compleições daqueles que estiveram mais tempo com ele, que, no caso, foram os acusados.

Não hesitou reconhecê-los, exprimindo firmeza ao apontá-los como autores do delito. Nesse aspecto, inicialmente descreveu as características dos réus para, após, reconhecê-los, recordando-se, segundo ele, das pessoas que viu no dia dos fatos, não apenas na Delegacia de Polícia.

Nada há nos autos que macule o confiante reconhecimento procedido pela vítima em audiência.

Além disso, a narrativa extrajudicial foi mantida sob o crivo do contraditório, demonstrando o ofendido coerência e segurança.

Não se olvida que a defesa de Lucas apresentou um alibi, confirmado por três testemunhas compromissadas e pelo pai do réu, ouvido como informante.

Não obstante, é evidente que as testemunhas possuem interesse no desate absolutório.

Em solo policial, o acusado nada disse sobre estar em outro lugar quando da ocorrência do delito. É suspeita a ausência de menção pelo próprio acusado de fato que poderia isentá-lo de culpa.

A tese trazida pelas testemunhas de defesa não encontra amparo em outros elementos de prova. Nesse ponto, nenhuma fotografia do mencionado evento foi colacionada aos autos, bem como não foram arroladas outras testemunhas desinteressadas no deslinde da causa.

Não se trata apenas de refutar as alegações defensivas, mas sim de valorar as provas existentes nos autos.

O juiz é o destinatário da prova e formará sua convicção pelas provas produzidas em contraditório judicial, conforme preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal.

A narrativa da vítima encontra amparo nos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram que os acusados foram localizados na posse da res furtiva. Além disso, nos crimes de roubo a palavra do ofendido tem especial relevo, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Ainda, inexistem indícios de que a vítima tenha tido intenção de incriminar pessoas inocentes, imputando aos réus a autoria delitiva. Nesse ponto, conforme mencionado, não logrou reconhecer terceiro indivíduo apresentado em sede policial.

Já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70,

todos do Código Penal) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição do agente quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Inocorrência. Procedimento que constitui mera recomendação legal. Viabilidade do reconhecimento na fase policial quando ratificado em juízo. A validade do reconhecimento do acusado não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES. Viabilidade. A existência de 02 (duas) causas de aumento de pena (concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas), por si só, não justifica o aumento da pena em mais de 1/3, consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Redução operada. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DO CONCURSO FORMAL – Viabilidade. Para aplicação do índice de aumento relativo ao concurso formal de crimes, deve-se atentar ao número de infrações. Aumento de 1/5 (um quinto) face à subtração de patrimônios de duas vítimas que se reduz à fração de 1/6 (um sexto). ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, em consonância com as súmulas 440 do STJ e 719 do STF. O regime fechado foi imposto mediante fundamentação idônea, com base no art. 33, § 3º, do CP. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 0009525-23.2010.8.26.0271; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 04/02/2020).

E ainda: “Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319).

De rigor, ainda, o reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, tendo em vista as declarações harmônicas levadas a efeito pela vítima e testemunhas.

De outro lado, o teor do laudo pericial (fls. 174/175) enseja o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo prevista no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Com efeito, sobre o artefato utilizado o perito atestou: “no estado em que se encontra não poderia ter sido eficazmente utilizada para realização de disparos, uma vez que seus mecanismos se encontravam desajustados e inaptos para o trabalho”.

A jurisprudência majoritária recente afasta a aplicação da majorante, quando a arma, apreendida e periciada, encontra-se inapta para realização de disparos:

“ROUBO SIMPLES TENTADO. Recurso da acusação buscando o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como o recrudesimento do regime prisional para o inicial fechado. Autoria e materialidade delitivas não impugnadas. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório. Condenação mantida. Adequado, contudo, o afastamento da majorante do

emprego de arma de fogo, uma vez que o revólver utilizado no roubo era ineficaz para a realização de disparos, conforme atestado por laudo pericial acostado aos autos. Precedente do STJ. Penas que partiram dos mínimos legais e, na terceira fase, foram reduzidas de um terço, pela tentativa, em razão do iter criminis.

Necessidade, contudo, do recrudesimento do regime prisional, para o fechado. Apelo ministerial parcialmente provido, para fixação do regime fechado.” (TJSP; Apelação Criminal 1503082-45.2019.8.26.0536; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. TENTATIVA. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CP. ARMA DE FOGO INEFICAZ PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA-BASE

FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REGIME PRISIONAL ABERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inapta, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, já que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes. 4. In casu, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado a quem foi imposta reprimenda definitiva menor que 4 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.532.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018).

No que toca ao crime de tráfico imputado ao réu Leonardo, os elementos de prova coligidos aos autos são insuficientes para comprovar, com a segurança necessária à prolação de decreto condenatório, que o acusado tenha dolosamente praticado a infração penal que lhe é atribuída.

Em que pese a demonstração da materialidade delitiva, não restou evidenciada a adequação das circunstâncias em que apreendidos os entorpecentes, tampouco que pertenciam ao acusado, sendo incerta a autoria.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática dos fatos. Disse que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam.

Sua versão não restou infirmada pelos elementos amealhados em contraditório.

Os policiais militares, embora tenham confirmado a localização dos entorpecentes na residência do acusado, não apresentaram versão harmônica sobre o local em que foram apreendidos. Wanderson mencionou que a droga foi localizada em um móvel situado no quarto do réu, enquanto José Donizetti disse que o móvel estava localizado na sala da residência.

Diante das circunstâncias, há fundadas dúvidas acerca da adequação da apreensão dos entorpecentes. Nesse contexto, ressalta-se que inexistiam quaisquer informações de que o acusado promovesse o comércio espúrio no local.

Os agentes da lei dirigiram-se ao local tão somente com a finalidade de possivelmente localizar uma arma de fogo.

Não restou devidamente delineada a dinâmica em que foram localizados os entorpecentes.

Além disso, inexistem provas sobre a propriedade dos entorpecentes apreendidos, notadamente porque no local residem outras pessoas.

Nesse contexto, há fundadas dúvidas se as drogas encontradas pertenciam ao acusado, inexistindo elementos que evidenciem a ciência inequívoca do réu sobre a presença de drogas no local apontado.

Consigna-se, igualmente, que não havia informações de que o réu promovesse o comércio clandestino. Não houve apreensão de numerário ou de instrumentos utilizados na prática ilícita, bem como não foram presenciados atos de alienação dos tóxicos.

A partir desse contexto inexistem provas seguras acerca da prática do crime atribuído ao denunciado, impondo-se sua absolvição em razão da fragilidade probatória.

Passo a dosar as penas.

1) Lucas:

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, sem redução aquém

do mínimo (Súmula 231, STJ).

O crime foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3, perfazendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno-a definitiva, pois não há outras causas de alteração.

Fixo multa mínima, pois não há nos autos informações sobre a capacidade econômica do autor do fato.

Fixo regime semiaberto, em apreço ao disposto no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44, incisos I, do Código Penal).

2) Leonardo:

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente, conforme se extrai do teor das certidões de fls. 237/239.

Exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo-se o total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) e 11 (onze) dias-multa.

O crime foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3, perfazendo-se 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Torno-a definitiva, pois não há outras causas de alteração.

Fixo multa mínima.

Estabeleço regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, em decorrência da reincidência.

Inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: (1) condenar o réu LEONARDO VINÍCIUS BEZERRA CAETANO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na forma especificada; (2) condenar o réu LUCAS ROBERTO DA COSTA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, na forma especificada; (3) absolver o réu LEONARDO VINÍCIUS BEZERRA CAETANO da acusação consistente na prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Permanecem inalteradas as condições de fato que ensejaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual não se autoriza recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na unidade prisional em que estão recolhidos.

Declaro o perdimento da arma utilizado na prática do delito. Autorizo a incineração da droga, caso a providência ainda não tenha sido tomada.

Réus, beneficiários da assistência judiciária gratuita, isentos de custas.

P.I. Oportunamente, arquivem-se os autos.

São Carlos, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA